Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1965/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arga Surya Bimantara Bin Sartono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Medokan Semampir Blok H-17 Rt.03 Rw.02 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Arga Surya Bimantara Bin Sartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Terdakwa Arga Surya Bimantara Bin Sartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 November 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh R. Arif Budi Prasetijo,.S.H, Advokat / Konsultan Hukum berkantor di OBH Taruna Indonesia di Jl. Dukuh Pakis 6 B No 64 Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 1965/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 9 September 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1965/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 1 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1965/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 1 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Kantong plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± 0,023 gram.
   - 1 (satu) bendel plastik klip.
   - 1 (satu) buah Secrop. dari sedotan.
   - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu.
   - 1 (satu) buah dompet kecil. warna orange. tanpak Merk.
   - 1 (satu) buah dompet. warna hitam. tanpak Merk.
   - 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA tanggal 20 Mei 2025. ke rekening Dana nomor 085704027137 an.MUHAMMAD DIKKI. sebesar Rp.890.000.
   - 1 (satu) buah botol Madu TJ. yang berisi beberapa tabung micro tube plastic.

   Dirampas untuk dimusnakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah handphone Oppo. type A71. warna gold. Imei 1 865525033536137. Imei 2 865525033536129. pelindung casing warna coklat. nomor telepon 085856356636;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon Putusan yang seringan-riangannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Semampir Selatan 1A No. 15A Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan waktu sebagaiman tersebut diatas, saksi REZA PAHLEFI dan saksi DIMAS MOCHMMAD RIFQI yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO, selanjutnya anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama-sama dengan saksi LINDA AYU ARDHIANTY Binti AGUS YUNFITER BOY dan saksi MUHAMMAD DIKKI Bin MULYADI dan dilakukan penggeledahan terhapda terdakwa ditemukan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,023 (nol koma nol dua puleuh tiga) gram;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
- 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
- 1 (satu) buah dompet warna hitan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tanggal 20 mei 2025 ke rekening Dana sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rup[iah);
- 1 (satu) buah botol Madu TJ yang berisi beberapa tabungan micro tube plastic;
- 1 (satu) bauh Oppo warna abu-abu pelindung casing warna coklat;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DIKKI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DIKKI Bin MULYADI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04643/NNF/2025 pada hari Selasa tanggal tiga bulan Juni tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bukti milik Terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO dengan nomor = 13516/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto ± 0,023 (nol koma nol dua puleuh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALPACINO IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di depan rumah Jl. Banyu urip Kidul gg. IV No. 23 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan waktu sebagaiman tersebut diatas, saksi REZA PAHLEFI dan saksi DIMAS MOCHMMAD RIFQI yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO, selanjutnya anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama-sama dengan saksi LINDA AYU ARDHIANTY Binti AGUS YUNFITER BOY dan saksi MUHAMMAD DIKKI Bin MULYADI dan dilakukan penggeledahan terhapda terdakwa ditemukan:
  - 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,023 (nol koma nol dua puleuh tiga) gram;
  - 1 (satu) bendel plastic klip;
  - 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
  - 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitan;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tanggal 20 mei 2025 ke rekening Dana sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rup[iah);
  - 1 (satu) buah botol Madu TJ yang berisi beberapa tabungan micro tube plastic;
  - 1 (satu) bauh Oppo warna abu-abu pelindung casing warna coklat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DIKKI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DIKKI Bin MULYADI dan terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak bulan April 2025.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/118.23/V/2025/SI Dokkes dengan hasil pemeriksaan terhadap atas nama ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO dengan hasil **PISITIF Metamfetamina.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04643/NNF/2025 pada hari Selasa tanggal tiga bulan Juni tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bukti milik Terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO dengan nomor = 13516/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto ± 0,023 (nol koma nol dua puleuh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Penyampaian rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO Nomor R/1027/V/KA/PB.06.01/2025/BNNK dari hasil tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori Sedang dengan pola penggunaan Teratur Pakai. Didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga dilakukan Proses Hukum dilanjutkan namun bisa mendaptkan Perawatan dan Pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REZA PAHLEFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap saudara ARGA SURYA BIMANTARA BIN SARTONO, Pada hari Kamis, Tanggal 22 Mei 2025, sekitar pukul 14.00 wib di Rumah alamat Jl. Semampir Selatan 1A No.15A Kel.Medokan semampir Kec.Sukolilo Kota Surabaya.
   - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 13.30 Wib di depan rumah Jl. Banyu urip Kidul gg. IV No. 23 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, saksi REZA PAHLEFI dan saksi DIMAS MOCHMMAD RIFQI yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO;
   - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa;
     - 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,023 (nol koma nol dua puleuh tiga) gram;
     - 1 (satu) bendel plastic klip;
     - 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
     - 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis sabu;
     - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
     - 1 (satu) buah dompet warna hitan;
     - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tanggal 20 mei 2025 ke rekening Dana sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rup[iah);
     - 1 (satu) buah botol Madu TJ yang berisi beberapa tabungan micro tube plastic;
     - 1 (satu) bauh Oppo warna abu-abu pelindung casing warna coklat;
   - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dibeli dari seseorang yang Bernama Sdr DIKKI alamat Kedinding Surabaya sebanyak 1 (satu) gram tersebut dikemas dalam 1 (satu) Kantong plastic klip pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 jam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

04.00 wib dimana secara Ranjau didaerah Merr Surabaya dengan harga Rp.900.000.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan sabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar jam 03.00 Wib, terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA BIN SARTONO menghubungi sdr DIKKI melalui aplikasi Whatsapp, untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian sdr DIKKI menyuruh saudara ARGA SURYA BIMANTARA BIN SARTONO mengambil narkotika jenis sabu tersebut secara Ranjau di tempat yang sudah ditentukan oleh sdr DIKKI yaitu Merr Surabaya. Kemudian saudara ARGA SURYA BIMANTARA BIN SARTONO, mentrasnfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke rekening DANA milik sdr DIKKI. --- Dimana kurang lembih 30 menit kemudian sekitar jam 04.00 wib. saudara ARGA SURYA BIMANTARA BIN SARTONO diberitahu tempat meranjau narkotika jenis sabu tersebut di daerah Merr Surabaya, dan yang mengambil adalah terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA BN SARTONO sediri
- bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap saudara ARGA SURYA BIMANTARA BIN SARTONO, Pada hari Kamis, Tanggal 22 Mei 2025, sekitar pukul 14.00 wib di Rumah alamat Jl. Semampir Selatan 1A No.15A Kel.Medokan semampir Kec.Sukolilo Kota Surabaya.
   - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 13.30 Wib di depan rumah Jl. Banyu urip Kidul gg. IV No. 23 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, saksi REZA PAHLEFI dan saksi DIMAS MOCHMMAD RIFQI yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,023 (nol koma nol dua puleuh tiga) gram;
  - 1 (satu) bendel plastic klip;
  - 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
  - 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitan;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tanggal 20 mei 2025 ke rekening Dana sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rup[iah);
  - 1 (satu) buah botol Madu TJ yang berisi beberapa tabungan micro tube plastic;
  - 1 (satu) bauh Oppo warna abu-abu pelindung casing warna coklat;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dibeli dari seseorang yang Bernama Sdr DIKKI alamat Kedinding Surabaya sebanyak 1 (satu) gram tersebut dikemas dalam 1 (satu) Kantong plastic klip pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 jam 04.00 wib dimana secara Ranjau didaerah Merr Surabaya dengan harga Rp.900.000.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan sabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar jam 03.00 Wib, terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA BIN SARTONO menghubungi sdr DIKKI melalui aplikasi Whatsapp, untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian sdr DIKKI menyuruh saudara ARGA SURYA BIMANTARA BIN SARTONO mengambil narkotika jenis sabu tersebut secara Ranjau di tempat yang sudah ditentukan oleh sdr DIKKI yaitu Merr Surabaya. Kemudian saudara ARGA SURYA BIMANTARA BIN SARTONO, mentrasnfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke rekening DANA milik sdr DIKKI. Dimana kurang lebih 30 menit kemudian sekitar jam 04.00 wib. terdakwa diberitahu tempat meranjau narkotika jenis sabu tersebut di daerah Merr Surabaya, dan yang mengambil adalah terdakwa sediri
- bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap pada hari Kamis, Tanggal 22 Mei 2025, sekitar pukul 14.00 wib di Rumah alamat JI. Semampir Selatan 1A No.15A Kel.Medokan semampir Kec.Sukolilo Kota Surabaya sehubungan dengan perkara Peredaran gelap Narkotika - jenis sabu dan pada saat ditangkap, terdakwa sedang Bersama sdri. Linda Ayu Ardhianty;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr - DIKKI alamat Kedinding Surabaya. sebanyak 1 (satu) gram yang dikemas didalam 1 (satu) kantong plastik klip dengan harga Rp.900.000. (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 jam 04.00 wib dimana transaksi jual beli sabu tersebut dengan secara Ranjau didaerah Merr Surabaya dan uang pembelian dilakukan secara Tranfer.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mulai membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr DIKKI - dari bulan April 2025 dimana membeli kurang lebih 3 (tiga) kali
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan dan disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) Kantong plastik klip berisi kristal wama Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± 0,023 gram. 1 (satu) bendel plastik klip 1 (satu) buah Secrop, dari sedotan. 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu. 1 (satu) buah dompet kecil, warna orange 1 (satu) buah botol Madu TJ, yang berisi beberapa tabung micro tube plastic 1 (satu) lembar bukti tranfer bank BCA tanggal 20 Mei 2025, ke rekening Dana sebesar Rp.890.000. Dimana ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet, warna hitam, yang saya taruh didalam lemari yang berada didalam kamar tidur pacar saya LINDA, 1 (satu) buah HP OPPO, warna bu-abu, pelindung casing warna coklat, nomor telepn 085856356636 Ditemukan diatas Kasur tempat terdakwa tidur.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau keahlian dan kewenangan dalam hal memiliki, menguasai, mengedarkan / menjual serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I (jenis sabu);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kantong plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± 0,023 gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah Secrop. dari sedotan.
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah dompet kecil. warna orange. tanpak Merk.
- 1 (satu) buah dompet. warna hitam. tanpak Merk.
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA tanggal 20 Mei 2025. ke rekening Dana nomor 085704027137 an.MUHAMMAD DIKKI. sebesar Rp.890.000.
- 1 (satu) buah botol Madu TJ. yang berisi beberapa tabung micro tube plastic.
- 1 (satu) buah handphone Oppo. type A71. warna gold. Imei 1 865525033536137. Imei 2 865525033536129. pelindung casing warna coklat. nomor telepon 085856356636;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Jl. Semampir Selatan 1A No. 15A Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*.
- Bahwa awalnya saksi REZA PAHLEFI dan saksi DIMAS MOCHMMAD RIFQI yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO, selanjutnya anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama-sama dengan saksi LINDA AYU ARDHIANTY Binti AGUS YUNFITER BOY dan saksi MUHAMMAD DIKKI Bin MULYADI dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,023 (nol koma nol dua puleuh tiga) gram;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
- 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
- 1 (satu) buah dompet warna hitan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tanggal 20 mei 2025 ke rekening Dana sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rup[iah);
- 1 (satu) buah botol Madu TJ yang berisi beberapa tabungan micro tube plastic;
- 1 (satu) bauh Oppo warna abu-abu pelindung casing warna coklat;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DIKKI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DIKKI Bin MULYADI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04643/NNF/2025 pada hari Selasa tanggal tiga bulan Juni tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bukti milik Terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO dengan nomor = 13516/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto ± 0,023 (nol koma nol dua puleuh tiga) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.

2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 13.30 Wib di depan rumah Jl. Banyu urip Kidul gg. IV No. 23 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, saksi REZA PAHLEFI dan saksi DIMAS MOCHMMAD RIFQI yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO, selanjutnya anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama-sama dengan saksi LINDA AYU ARDHIANTY Binti AGUS YUNFITER BOY dan saksi MUHAMMAD DIKKI Bin MULYADI dan dilakukan penggeledahan terhapda terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,023 (nol koma nol dua puleuh tiga) gram, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, 1 (satu) buah dompet warna hitan, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tanggal 20 mei 2025 ke rekening Dana sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah botol Madu TJ yang berisi beberapa tabungan micro tube plastic, 1 (satu) bauh Oppo warna abu-abu pelindung casing warna coklat;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DIKKI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Terdakwa dikonsumsi bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DIKKI Bin MULYADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/118.23/V/2025/SI Dokkes dengan hasil pemeriksaan terhadap atas nama ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO dengan hasil PISITIF Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04643/NNF/2025 pada hari Selasa tanggal tiga bulan Juni tahun 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bukti milik Terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO dengan nomor = 13516/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto ± 0,023 (nol koma nol dua puleuh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penyampaian rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO Nomor R/1027/V/KA/PB.06.01/2025/BNNK dari hasil tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori Sedang dengan pola penggunaan Teratur Pakai. Didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga dilakukan Proses Hukum dilanjutkan namun bisa mendaptkan Perawatan dan Pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 2 (dua) yaitu Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± 0,023 gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah Secrop dari sedotan, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange tanpak Merk, 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpak Merk, 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA tanggal 20 Mei 2025 ke rekening Dana nomor 085704027137 an.MUHAMMAD DIKKI sebesar Rp.890.000, 1 (satu) buah botol Madu TJ. yang berisi beberapa tabung micro tube plastic, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo type A71 warna gold. Imei 1 865525033536137. Imei 2 865525033536129 pelindung casing warna coklat nomor telepon 085856356636 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARGA SURYA BIMANTARA Bin SARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Kantong plastik klip berisi kristal warna Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± 0,023 gram.
   - 1 (satu) bendel plastik klip.
   - 1 (satu) buah Secrop. dari sedotan.
   - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu.
   - 1 (satu) buah dompet kecil. warna orange tanpak Merk
   - 1 (satu) buah dompet. warna hitam. tanpak Merk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA tanggal 20 Mei 2025. ke rekening Dana nomor 085704027137 an.MUHAMMAD DIKKI. sebesar Rp.890.000.
- 1 (satu) buah botol Madu TJ. yang berisi beberapa tabung micro tube plastic.

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) buah handphone Oppo. type A71. warna gold. Imei 1 865525033536137. Imei 2 865525033536129. pelindung casing warna coklat. nomor telepn 085856356636;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Teguh Santoso, S.H. , Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Teguh Santoso, S.H.	Sutrisno, S.H., M.H.
ttd	
Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)